

Tarım ve Orman Bakanlığından:**YAPRAK SİGARA KAĞIDININ TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUNLUĞUNUN
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2026/21)****BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri****Amaç ve kapsam**

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yaprak sigara kağıdının teknik düzenlemelere uygunluğunun belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, iç piyasaya arz edilen yaprak sigara kağıdını kapsar. Türkiye’de ihraç amacıyla üretilen yaprak sigara kağıdı bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 25/10/2016 tarihli ve 29868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

- Aroma verici: Koku ve/veya tat veren bir katkı maddesini,
 - Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
 - Bilgi mesajı: “Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70’ten fazla madde içerir” şeklindeki sağlık uyarısını,
 - Genel uyarı: “Tütün içmek öldürür - hemen bırakın” şeklindeki sağlık uyarısını,
 - Koli: Birden fazla grupmanın konulduğu kutuyu,
- ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Özellikler****Teknik düzenlemelere uygunluğun belirlenmesi**

MADDE 4- (1) Türkiye’de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilecek mamulat çeşidinin teknik düzenlemelere uygunluğu; mamulat çeşidi için beyan edilen girdilerin ve piyasaya arz ambalajının, bu Tebliğde ve Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan düzenlemelere uygunluklarının incelenmesi suretiyle belirlenir.

Girdiler

MADDE 5- (1) Yaprak sigara kağıdına ait girdi bildirim ve toksikolojik veri tabloları Bakanlık internet sitesinde yayımlanan açıklama kılavuzu ve tablolarına uygun düzenlenir. Bu tablolarda, mamulat çeşidinde kullanılan girdilerin isimleri Türkçe olarak yazılır, varsa Latince isimleri parantez içinde belirtilir.

(2) Yaprak sigara kağıdında aroma verici, şeker ve/veya tatlandırıcı kullanılamaz.

(3) Yaprak sigara kağıdını beyazlaştırmak için kullanılanlar hariç olmak üzere yaprak sigara kağıdı üretiminde renklendirici kullanılamaz.

(4) Yaprak sigara kağıdında Bakanlık internet sitesinde yayımlanan girdi listelerinde yer almayan bir girdinin kullanılmak istendiğinin tespit edilmesi halinde, başvuruya ait girdi bildirim ve toksikolojik veri tabloları 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 4/B maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde Bakanlıkça değerlendirilerek başvuru sonuçlandırılır.

(5) Yaprak sigara kağıdı üretiminde; sigara kağıdında, sigara kağıdı üzerinde kullanılan mürekkepte, yapıştırıcılarında ve/veya üründe herhangi bir şekilde Ek-1’de yer alan listede belirtilen girdiler kullanılamaz.

(6) Bakanlık, bilimsel ve teknik gelişmeleri dikkate alarak Ek-1’de yer alan listede 4733 sayılı Kanunun 4/B maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde değişiklik yapmaya veya yeni girdiler eklemeye yetkilidir.

(7) Bakanlık, tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla bu madde uyarınca sağladığı girdileri, ticari sır oluşturan, özellikle ürün formülü bilgilerinin korunmasına özen göstererek halkın bilgisine sunar.

Piyasaya arz ambalajı

MADDE 6- (1) Birim paket ve grupmanın, dış yüzey rengi ve tonu Pantone 448 C Mat bitişli, parlaklık derecesi %20'nin altında, iç yüzey rengi Pantone 448 C Mat bitişli veya beyaz olması gerekir.

(2) Birim paket ve grupmanın iç ve dış yüzeyinin düz ve pürüzsüz olması, kabartma ve desen bulunmaması, mamulün kendisinin görünürlüğünü sağlayan pencere içermemesi gerekir.

(3) Birim paket ve grupman dikdörtgen prizma şeklinde kağıt ya da karton malzemeden olmak zorundadır.

(4) Yaprak sigara kağıdının piyasaya arz ambalajı ve koli bandı ile yaprak sigara kağıdı üzerinde markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri dahil olmak üzere zorunlu kılınanların haricinde metin, yazı, ibare, şekil, çizgi, sembol, resim, figür, desen ve işaret bulunamaz.

(5) Yaprak sigara kağıdının beyaz mat bitişli olması gerekir.

(6) Birim paket ve grupman; ses çıkaran ve/veya kokulu malzemeden üretilemez, haricen kılıf, kutu, çıkartma içeremez.

(7) Birim paket ve grupmanda; ısı ile aktive olan, zaman geçtikçe ortaya çıkan, floresan görüntü veren mürekkepler kullanılamaz.

(8) Birim paket ve grupman üzerinde aşağıdaki bilgi, ibare ve uyarıların bulunması zorunludur:

a) Birim pakette; “Tütün içmek öldürür – hemen bırakın” genel uyarısı, grupmanda; “Tütün içmek öldürür – hemen bırakın” genel uyarısı ile “Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70’den fazla madde içerir” şeklinde bilgi mesajı.

b) Marka ve ayırt edici ibare.

c) “... adet yaprak sigara kağıdı” şeklinde miktar ve kategori bilgisi.

ç) Üretici ve/veya ithalatçı firma ünvanı ve üretim tesisi adresini içeren bilgi.

d) Kodlama bilgisi.

e) “Ü.T.: gg/aa/yyyy” şeklinde asgari gün, ay ve yıl olarak üretim tarihi bilgisi.

f) Barkod.

g) “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” uyarısı.

ğ) “Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle üretilmiştir/ithal edilmiştir” ibaresi.

h) “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” bilgisi.

(9) Birim paket ve grupmandaki sağlık uyarıları aşağıdaki genel düzenlemelere uygun olmak zorundadır:

a) Birim paket ve grupman üzerinde Türkçe sağlık uyarıları bulunur.

b) Sağlık uyarıları, bulunduğu yüzeyde kendilerine ayrılan alanın tamamını kaplar. Bu uyarılar ile ilgili birim paket ve grupman üzerinde hiçbir şekilde yorum yapılamaz, bu uyarılar başka şekilde yazılamaz ve bunlara atıfta bulunulamaz.

c) Sağlık uyarıları, paket açıldığında bölünemez, sökülemez şekilde sabit ve silinemez olarak basılır, bandrol, damga, pul, fiyat işaretleri, güvenlik özellikleri, ambalaj kağıdı, kılıf, kutu veya başka araçlarla kısmen veya tamamen gizlenemez veya kapatılamaz ve bu uyarıların bütünüyle görünür olması gereklidir.

ç) Sağlık uyarıları, grupman üzerindeki bandrol, damga, pul, fiyat işaretleri, izleme ve takip işaretleri veya güvenlik özelliklerini hiçbir şekilde gizleyemez veya kısmen dahi olsa engellemez.

d) Sağlık uyarılarının boyutları paket kapalıyken ilgili yüzey alanına göre hesaplanır.

e) Sağlık uyarıları kendileri için ayrılan yüzey alanının içinde genişliği 1 milimetre olan siyah bir sınır çizgisi ile çevrelenir.

(10) Genel uyarı ve bilgi mesajı aşağıdaki kurallara uygun olmak zorundadır:

a) Birim paket ve/veya grupmanda bulundukları yüzeyin siyah sınır çizgileri ile birlikte en az yüzde altmış beşini kaplar.

b) Beyaz bir zemin üzerine koyu kalın siyah Helvetica yazı tipinde, ilk harfi hariç küçük harf ile yazılır.

c) Yazı tipi boyutu metin için ayrılan alanda mümkün olan en büyük alanı kaplar. Uyarılar kendilerine ayrılan alanın ortasında yer alır. Metin yönü bulunduğu yüzeyin uzun kenarına paralel olur.

(11) Genel uyarı, birim paketin ve grupmanın en geniş dış ön yüzeyinde, bilgi mesajı grupmanın en geniş dış arka yüzeyinde yer alır. En geniş dış ön yüzey buklet tipi paketlerde kapağın açıldığı dış yüzeyi, defter tipi paketlerde en geniş dış yüzeylerden herhangi birini ifade eder.

(12) Marka ve ayırt edici ibare aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Marka; birim paket ve grupmanın sadece ön yüzeyine, genel uyarı metni ile aynı yönde, genel uyarının altındaki ya da yanındaki alana, bulunduğu yüzey alanının yüzde beşini aşmayacak şekilde, birim pakette en fazla 14, grupmanda en fazla 28 ve yeknesak puntoda, tek satırda, ayırt edici ibare ile birlikte yatay ve dikey olarak ortalanmış ve üst kenara paralel, kelimelerin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde, alfabetik, numarik ve “&” işareti dışında bir işaret ve karakter ile kabartma ve varak kullanmaksızın yazılır.

b) Ayırt edici ibare; en fazla üç öğeden oluşacak şekilde, birim paket ve grupman üzerinde markanın altında, markadan 2 punto küçük, kelimelerin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olacak şekilde alfabetik, numarik ve “&” işareti dışında bir işaret ve karakter ile kabartma ve varak kullanmaksızın yazılır. Ayırt edici ibare birim paket üzerinde kelime bölünmeden birden fazla satırda yazılabilir.

c) Yaprak sigara kağıdı kolisinde marka ve/veya ayırt edici ibare; kolinin sadece ön yüzeyine, yüzeye dikey ve yatay olarak ortalanmış, üst kenara paralel olarak ve bulunduğu yüzeyin yüzde beşini aşmayacak şekilde, siyah renkte, Helvetica yazı tipinde yazılır. Yaprak sigara kağıdı kolilerinde ayırt edici ibare kullanılması halinde markanın altına yazılır.

(13) Birim paket ve grupmanda bulunması zorunlu diğer hususlar aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Sekizinci fıkranın (c) bendindeki bilgiler, arka yüzeyin en alt kısmına, üst kenara paralel olacak şekilde yazılır.

b) Sekizinci fıkranın (ç) ve (ğ) bendindeki bilgiler defter tipi birim paketlerde arka yüzeye, diğerlerinde uzun yan yüzeylerin birine yazılır.

c) Sekizinci fıkranın (d) ve (e) bentlerindeki bilgiler arka yüzeye, barkodun üst kısmına görünebilir şekilde, uygulanacağı alanla sınırlı olmak üzere siyah zemin üzerine beyaz renkte soğuk damga kullanılmaksızın uygulanır.

ç) Barkoda, arka yüzeyde görünebilir şekilde yer verilir.

d) Sekizinci fıkranın (g) bendindeki uyarı ve (h) bendindeki bilgi arka yüzeye, bulunduğu yüzeyde dikey ve yatay olarak ortalanmış şekilde, beyaz renkte, Helvetica yazı tipinde yazılır. Bu bilgiler bulunduğu yüzeye kelime ve rakam bölünmeden birden çok satırda yazılabilir.

e) Sekizinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (ğ) bendindeki bilgiler bulundukları yüzeye rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli ve Helvetica yazı tipinde yazılır.

(14) Sekizinci fıkrada belirtilen uyarı/bilgi/kod/ibareler; birim paket ve grupman üzerine bu Tebliğ ile Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, hüküm bulunmayan hallerde 1/3/2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tütün mamulü birim paketleri için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır.

(15) Koli, kraft kahvesi rengine olmak zorundadır. Koli üzerine azami 148 milimetreye 210 milimetre ölçülerinde etiket yapıştırılır. Etiket rengi beyaz olur ve üzerinde yer verilecek ibareler siyah renkte yazılır. Etiket üzerinde marka ve ayırt edici ibare, üretici firma ve üretim tesisi adresi bilgisi, “Ü.T.: gg/aa/yyyy” şeklinde üretim tarihi, miktar ve kategori bilgisi, kodlama bilgisi, barkod bulunur. Bu ibareler belirtilen ölçülerde koli üzerine siyah renkte de yazılabilir.

(16) Marka ve ayırt edici ibare;

a) Mamulün özellikleri, sağlık etkileri, riskleri veya emisyonlarına ilişkin hatalı bir izlenim yaratarak mamulü tanıtan veya tüketimini teşvik eden, eksik bilgi veren, tüketiciciyi yanıltan, aldatan,

b) Mamulü özendiren veya cazip kılan,

c) Belirli bir mamulün diğerlerinden daha az zararlı olduğunu, dumanın bazı zararlı bileşenlerinin etkisini azaltmayı amaçladığını, enerji verici, iyileştirici, gençleştirici, doğal, organik özelliklere sahip olduğunu gösteren, başka olumlu sağlık veya yaşam tarzı faydaları sağladığını öne süren veya ima eden,

ç) Tat, koku, her türlü aroma verici veya başka katkı maddesine ya da bunların yokluğuna atıfta bulunan,

d) Bir gıda veya kozmetik ürününe atıfta bulunan,

e) Mamulün gelişmiş biyolojik parçalanabilirliğe veya başka çevresel avantajlara sahip olduğunu öne süren,

f) İndirim, ücretsiz dağıtım, bir fiyatına iki adet veya başka benzer teklifler ile basılı kuponlar dahil olmak üzere ekonomik avantajlar sunan, özellikleri haiz olamaz.

(17) 20/11/2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12/11/2012 tarihli ve 7055 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında tütün ürünleri için belirlenen usul ve esaslar yaprak sigara kağıdı hakkında da uygulanır.

(18) Bandrol; grupman açıldığında her iki yüzeye temas edecek şekilde, uygulama zeminine dikey olarak yapıştırılır.

Fiziksel özellikler

MADDE 7- (1) Yaprak sigara kağıdı için istenilen fiziksel özellikler; yaprak sigara kağıdı boyu (mm), yaprak sigara kağıdı eni (mm) ve yaprak sigara kağıdı ağırlığı (g/m²)’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğe uyum amacıyla yapılacak piyasaya arz uygunluk belgesi güncelleme başvuruları en geç 30/10/2026 tarihine kadar yapılır. Güncelleme izni başvurusu yapılmayan ya da güncellenmeyen piyasaya arz uygunluk belgeleri 20/2/2027 tarihi itibarıyla iptal edilmiş sayılır.

(2) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla piyasaya arz izni bulunan ve bu Tebliğe uygun olmayan mamulat çeşitleri 20/2/2027 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir. Bu mamulat çeşitleri, 20/8/2027 tarihinden sonra piyasada bulundurulamaz.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ek-1

Yasaklı Girdi Listesi

Sıra No	Girdi Adı	Girdi Kayıt No	
1	Benzen	CAS No: 71-43-2	EC No: 200- 753-7
2	Metilen klorür	CAS No: 75-09-2	EC No: 200-838-9
3	Tetra kloro etilen	CAS No: 127-18-4	EC No: 204-825-9
4	Glioksal	CAS No: 107-22-2	EC No: 203-474-9
5	Mineral yağ	CAS No: 64742-13-8	EC No: 265- 113-1
6	Hidrojenle muamele edilmiş hafif, ağır naftenik	CAS No: 64742-52-5, CAS No: 64742- 53-6	EC No: 265- 155-0

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:

**TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ VE İN VİTRO TANI AMAÇLI TIBBÎ CİHAZ
YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ATANAN ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BELİRLİ ORTAK KALİTE
YÖNETİMİ VE PROSEDÜR GEREKLİLİKLERİ
HAKKINDA TEBLİĞ**

**BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri**

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ile 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında atanan onaylanmış kuruluşlar tarafından yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin belirli ortak kalite yönetimi ve prosedür gerekliliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci ve 796 ncı maddeleri ile 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi ve 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ile İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 3 üncü maddelerinde yer alan tanımlar, bu Tebliğ için de geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM**Fiyat Teklifi, Süreler, Sürelerin Durdurulması, Süre ve Maliyetin İzlenmesi****Fiyat teklifi**

MADDE 4- (1) Bu maddenin amaçları doğrultusunda;

a) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek VII’sinin 4.2. numaralı maddesinin (ç) bendinde veya İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek VII’sinin 4.2. numaralı maddesinin (ç) bendinde atıfta bulunduğu şekilde imalatçılara fiyat teklifi sunulmasında onaylanmış kuruluş, imalatçıdan sadece aşağıdaki bilgileri aldığı durumlarda fiyat teklifi sunabileceğini garanti eden dokümente edilmiş prosedürlere sahip olur:

1) İmalatçının adı ve adresi olmak üzere kimliği.

2) Onaylanmış kuruluşun imalatçının 24/5/2023 tarihli ve 7297 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği kapsamındaki küçük veya orta büyüklükte işletme olup olmadığını belirlemesi için çalışan sayısı ve yıllık net satış hasılatı olmak üzere gerekli bilgiler.

3) Uygulanabildiği hallerde, imalatçının yetkili temsilcisinin adı ve adresi.

4) İmalatçının kalite yönetim sistemi kapsamındaki her bir tesis için adres, çalışan sayısı, varidat sayısı ve gerçekleştirilen faaliyetlerin açıklaması.

5) Uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle ilişkili tasarım ve imalat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği imalatçının tedarikçileri ve yüklenicileri tarafından yürütülen faaliyetlerin açıklaması dâhil bu kuruluşların adı ve adresi.

6) Cihaz/cihazlar, bunların kullanım amacı, spesifik karakteristikler veya kullanılan spesifik teknolojiler ya da süreçlerin açıklaması ile risk sınıflandırması.

7) İmalatçılar tarafından uygulanan uygunluk değerlendirme prosedürü/prosedürleri.